Anexo

Guion-resumen

1. **Retribuciones de los funcionarios de carrera**
   - 1.1. Consideraciones generales
   - 1.2. Clases de retribuciones
2. **Retribuciones del personal laboral**
   - 2.1. Consideraciones generales
   - 2.2. Clases
3. **Retribuciones de otro personal**
4. **Nóminas**
5. **Normas de confección de las nóminas**
6. **Devengo y liquidación de derechos económicos**

1. Retribuciones de los funcionarios de carrera

1.1. Consideraciones generales

Concepto	Son los **derechos económicos que devenga el personal de la Administración como contrapartida a la prestación de servicios** derivada de su relación de empleo.
Régimen jurídico	- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (si bien en lo relativo a las retribuciones producirá efectos a partir de la entrada en vigor de las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto). - La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, recoge las bases del régimen retributivo en los arts. 23 y 24. - La LPGE fija para cada año las cuantías. - Una Resolución de 25 de mayo de 2010 de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, dicta instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984 de 2 de agosto, en los términos de la DA 4ª del TREBEP y actualiza con efectos de 1 de junio 2010 las cuantías de las retribuciones a que se refieren los correspondientes artículos de la LPGE. - Una Orden de 30 de julio de 1992 dicta instrucciones para la confección de las nóminas.
Presupuesto	- Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de las retribuciones complementarias de los funcionarios, así como el incremento de la masa salarial del personal laboral, deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente LPGE. - En el año 2024 (a falta de que se actualicen estas cuantías para 2025), las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 2% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2023, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.
	- A los créditos del capítulo I del presupuesto de gastos se imputan todos los gastos derivados de la relación de empleo del personal al servicio de la Administración así como las cuotas y gastos sociales. La especificación o vinculación de los créditos se establece nivel de artículo en los Departamentos Ministeriales y a nivel de capítulo en los OO.AA. y en la Seguridad Social. Los créditos para cuotas a cargo del empleador del concepto 160 por ser ampliables vinculan a su propio nivel de desagregación (subconcepto). **Capítulo I. Gastos de personal** - Artículo 10. Altos cargos. - Artículo 11. Personal eventual. - Artículo 12. Funcionarios. - Artículo 13. Laborales. - Artículo 14. Otro personal. - Artículo 15. Incentivos al rendimiento (productividad y gratificaciones). - Artículo 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. - Concepto 160. Cuotas Sociales. • Subconcepto 160.00. Seguridad Social a cargo del empleador. • Subconcepto 160.01. MUFACE. • Subconcepto 160.02. ISFAS. • Subconcepto 160.03. MUGEJU. • Subconcepto 160.09. OTRAS. - Artículo 19. Gastos de personal. Mecanismo de recuperación y resiliencia.

1.2. Clases de retribuciones

<table>
<tr><td rowspan="4">BÁSICAS</td><td colspan="2">Su cuantía, que se fija todos los años en la Ley de Presupuestos, es igual para todas las Administraciones Públicas para cada uno de los grupos A1, A2, B, C1, C2 y E (agrupaciones profesionales TREBEP) en que se clasifican los Cuerpos, Escalas, Categorías o Clases de funcionarios.</td></tr>
<tr><td>SUELDO</td><td>Se determina en la Ley de Presupuestos para cada uno de los grupos (A1, A2, B, C1, C2 y E). El sueldo de los funcionarios del grupo “A”, no puede exceder en más de tres veces el de los funcionarios del “E”.</td></tr>
<tr><td>TRIENIOS</td><td>Consiste en una cantidad igual para cada grupo por cada tres años de servicios en el Cuerpo o Escala, Clase o Categoría, que también se fija todos los años en la LPGE.
- Cuando un funcionario cambie de adscripción a grupo antes de completar un trienio, la fracción de tiempo transcurrido se considerará como servicios prestados en el nuevo grupo
- De conformidad con lo previsto en la Ley 70/1978, se reconocen a los funcionarios de carrera de cualquiera de las Administraciones por la totalidad de servicios prestados en dichas Administraciones (en calidad de funcionario, laboral, estatutario o contratado administrativo) con carácter previo a la constitución de los correspondientes Cuerpos o a su ingreso en ellos.</td></tr>
<tr><td>PAGAS EXTRA</td><td>- A tenor de lo previsto en el art. 22 TREBEP, las pagas extraordinarias serán dos al año, cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias, salvo los incentivos al rendimiento.
- Actualmente su importe se determinará en la LPGE de cada año.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">COMPLEMENTARIAS</td><td rowspan="2">POR EL PUESTO</td><td>COMPLEMENTO DE DESTINO
- Es correspondiente al nivel del puesto que se desempeñe o, en su caso, del grado personal consolidado de ser superior.
La LPGE fija para todas las Administraciones la cuantía que corresponde a cada uno de los 30 niveles.</td></tr>
<tr><td>COMPLEMENTO ESPECÍFICO
- Es el correspondiente al puesto concreto que se desempeñe. Su cuantía se fija en la RPT y anualmente se actualiza por la Ley de PGE y retribuye las condiciones específicas del puesto (dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad).
- En ningún caso podrá asignarse más de un complemento específico a cada puesto.
- El complemento específico anual se percibirá en catorce pagas iguales de las que doce serán de percibo mensual y dos adicionales, del mismo importe que una mensual, los meses de junio y diciembre, respectivamente.</td></tr>
</table>

Complementarias	**Por resultados**	**Complemento de productividad** Cada Departamento ministerial u organismo público determinará, dentro del crédito total disponible, que experimentará el incremento máximo previsto en el art. 19.Dos, en términos anuales, respecto al establecido a 31 de diciembre de 2022, las cuantías parciales asignadas a sus distintos ámbitos orgánicos, territoriales, funcionales o de tipo de puesto. Así mismo, determinará los criterios de distribución y de fijación de las cuantías individuales del complemento de productividad, de acuerdo con las siguientes normas: 1ª La valoración de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias objetivas relacionadas con el tipo de puesto de trabajo y el desempeño del mismo y, en su caso, con el grado de participación en la consecución de los resultados u objetivos asignados al correspondiente programa. 2ª En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo originarán derechos individuales respecto de las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.
		Gratificaciones - Tienen carácter excepcional y solamente pueden ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo y, en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originarán derechos individuales en periodos sucesivos. - Como ocurre con la productividad los Departamentos tienen la obligación de dar cuenta de las cuantías individuales al Ministro de Hacienda. El Ministerio de Hacienda puede modificar la cuantía de los créditos globales destinados a gratificaciones.

2. Retribuciones del personal laboral

2.1. Consideraciones generales

- Los diversos conceptos retributivos del personal laboral se fijan en los convenios colectivos aplicables.
- La masa salarial del personal laboral, que podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en el apartado Dos de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dicho personal en el año anterior.

Se exceptúan, en todo caso:

a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.

2.2. Clases

Salario base	- Retribución fijada por unidad de tiempo que se percibe en doce mensualidades y cuya cuantía se determina para cada uno de los cinco grupos profesionales.	
Pagas extraordinarias	- Dos pagas al año que se devengan el primer día hábil de los meses de de junio y diciembre e cuantía de una mensualidad de salario base, antigüedad y, en su caso, complemento personal de antigüedad consolidada con referencia a la situación y derechos del trabajador en dichas fechas. • La de junio retribuye el periodo comprendido entre 1 de diciembre y 31 de mayo y la de diciembre el periodo de 1 de junio a treinta de noviembre. • Cuando los servicios prestados no comprendan la totalidad de los seis meses anteriores un semestre completo se abonará la parte proporcional aplicándose al efecto las mismas reglas de cálculo que para el personal funcionario. • Los trabajadores que presten servicios en jornada inferior a la normal, percibirán las pagas extraordinarias reducidas proporcionalmente.	
Otras retribuciones de carácter personal	**Antigüedad**	- Se reconocerá un complemento de antigüedad constituido por una cantidad fija que se devenga a partir del día primero del mes en que se cumplan tres o múltiplos de tres años de servicios efectivos en el ámbito de aplicación del Convenio *(su importe se actualizará anualmente).*
	Complemento personal de antigüedad	- Está constituido por el importe que en concepto de antigüedad (tanto nueva como congelada) pudiera tener reconocida hasta 31 de diciembre de 1998 el personal acogido al ámbito de aplicación del Convenio *(su importe se actualizará anualmente).*
	Complemento personal de unificación	- Se le reconoce a aquellos trabajadores que vengan percibiendo en concepto de salario base en cómputo anual una cuantía superior a la que le corresponde por el nuevo Convenio. Este complemento, que se reconoce por la diferencia, es absorbible por incrementos salariales que se puedan producir por encima de los previstos con carácter general.
	Complemento personal absorbible	- Se corresponde con el Complemento Personal Transitorio que tuviera reconocido en el Convenio de origen en tanto no se absorba.

COMPLEMENTOS SALARIALES	**DE PUESTO DE TRABAJO**	- Están atribuidos a los puestos de trabajo en función de sus características o de las condiciones de la prestación de los servicios públicos que corresponda a los mismos. Son de índole funcional y su percepción depende exclusivamente del ejercicio de la actividad profesional en los puestos que los tengan asignados por lo que no tendrán carácter consolidable. Tendrán tal consideración entre otros: • Complemento singular de puesto (retribuye las características singulares del puesto). • Complemento por horario o jornada distinta de la habitual: * Nocturnidad. * Turnicidad. * Disponibilidad horaria. * Jornada partida. * Prolongación de jornada. * Trabajo domingos y festivos. * De obra.
	DE CANTIDAD O CALIDAD DE TRABAJO	- Se perciben en función de la realización circunstancial de una mayor jornada, del rendimiento, de la consecución de objetivo o resultados. Podrán adoptar las siguientes modalidades: • Horas extraordinarias. • Productividad.
	DE RESIDENCIA	- El personal laboral percibirá un complemento de indemnización por residencia, con los mismos requisitos y cuantías que el personal funcionario correspondiendo a los grupos 1, 2, 3, 4, y 5, la equivalencia a los grupos del personal funcionario.
PERCEPCIONES NO SALARIALES	- Se entiende por tales, el quebranto de moneda, las percepciones por desgaste de herramientas, por adquisición de prendas de trabajo, los pluses de distancia y de transportes urbanos, los gastos de locomoción y las dietas de viaje.	
RETRIBUCIÓN EN ESPECIE	- Estas retribuciones no dinerarias se someterán a lo establecido en la legislación vigente en la materia por lo que no se regulan en el Convenio Único.	

3. Retribuciones de otro personal

FUNCIONARIADO EN PRÁCTICAS	**NORMA GENERAL**
	- Tienen derecho a una retribución equivalente al sueldo y pagas extraordinarias correspondientes al grupo en el que esté clasificado el Cuerpo o Escala en el que aspiren a ingresar. - Si realizan las prácticas ocupando un puesto de trabajo este importe se incrementará con las retribuciones complementarias correspondientes a dicho puesto.
	NORMA ESPECIAL
	- Si han estado prestando servicios remunerados en la Administración, entonces podrán optar por: • Percibir una remuneración de igual importe a la que le correspondiera en el puesto de origen. • La que proceda conforme a la norma general. - Esta retribución se hará efectiva por el puesto donde realice las prácticas, si la realiza ocupando puesto o por el de origen, en caso contrario.

FUNCIONARIADO INTERINO	- Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, percibirán el 100% de las retribuciones básicas, incluidos trienios, y el 100% de las complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen.
FUNCIONARIADO EVENTUAL	- El personal eventual regulado en el art. 20.2 de la Ley 30/1984, percibirá las retribuciones básicas, excluidos trienios, correspondientes al grupo de asimilación en que el Ministerio competente en Función Pública clasifique sus funciones, y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo reservado a personal eventual que desempeñe. - Los funcionarios de carrera que, en situación de servicios especiales, ocupen puestos de trabajo reservados a personal eventual, percibirán las retribuciones básicas correspondientes a su grupo de clasificación, incluidos trienios, y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen.
TITULARES DE PUESTOS DE TRABAJO QUE SE SUPRIMAN	- Continuarán percibiendo, hasta que sean nombrados para desempeñar otros puestos de trabajo y durante un plazo máximo de tres meses, con el carácter de a cuenta de lo que les corresponda por el nuevo puesto de trabajo, las retribuciones complementarias correspondientes al puesto suprimido, sin que proceda reintegro alguno en el caso de que las cantidades percibidas fueran superiores.

4. Nóminas

<table>
<tr><td>CONCEPTO</td><td colspan="2">- El pago de las retribuciones del personal en activo al servicio de la Administración General del Estado se efectuará, en todos los casos, a través de las nóminas formuladas por los correspondientes habilitados. En las que deberán figurar la totalidad de los empleados públicos que se encuentren en situación activa en el Departamento, Organismo o Servicio al que se refiera aquella y tengan derecho al cobro de las mismas.
- Podemos considerar las nóminas como el expediente de gasto por medio del cual se hacen efectivas las retribuciones del personal.
- El expediente de la nómina se compone de un serie de documentos extendidos conforme a los modelos oficialmente autorizados en los que se relacionan, a efectos de percepción de sus retribuciones, los empleados que figuran adscritos a la habilitación o pagaduría de un determinado centro.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE DE LA NÓMINA</td><td>CUERPO DE LA NÓMINA (N1)</td><td>En este documento, después de consignar en su cabecera los datos identificativos del centro o dependencia, se relacionan todos los empleados, detallando para cada uno, además de sus datos personales y del puesto de trabajo, todos sus conceptos retributivos, descuentos, y líquido a percibir.</td></tr>
<tr><td>RESÚMENES DE LA NÓMINA (RN)</td><td>En estos documentos se detallan de forma resumida:
- Las retribuciones ordenadas por aplicaciones presupuestarias.
- Las deducciones ordenadas por claves de conceptos.
- Los reintegros por el orden establecido en la nómina.</td></tr>
<tr><td>ESTADOS JUSTIFICATIVOS (VR)</td><td>El ellos se detallan las variaciones que experimenta la nómina del mes actual en relación con la del mes anterior diferenciado las variaciones transitorias de las definitivas.</td></tr>
<tr><td>DOCUMENTOS CONTABLES</td><td>“AD” Y “OK” o “ADOK” (excepcional).</td></tr>
</table>

5. Normas de confección de las nóminas

Nómina ordinaria	Comprende para cada empleado los devengos totales mensuales por las retribuciones fijas en su cuantía y periódicas en su vencimiento y se cierra el día 5 de cada mes.
Nómina de incidencias	- Incluye los devengos que hayan de abonarse por importe inferior a una mensualidad o, que incluyendo devengos totales mensuales, siempre que estos sean atrasados. - La nómina ordinaria y la de incidencias deberán incluirse en el mismo documento contable.
Valor del día efectivo de trabajo	En caso de devengos que deban abonarse por días efectivos, el importe diario resultará de dividir la totalidad mensual de las retribuciones íntegras del empleado, entre el número de días naturales correspondientes al mes de que se trate.
Autorización y compromiso del gasto	- Por las retribuciones de carácter fijo y vencimiento periódico, al inicio del ejercicio, el Servicio gestor e formulará un documento AD por el importe que se prevea gastar durante dicho ejercicio. La estimación de dicho importe podrá efectuarse a partir de las cantidades que se incluyan en la nómina del mes de enero. En el caso de personal laboral eventual, la estimación tendrá en cuenta el periodo de vigencia de los contratos. Si durante el ejercicio la estimación resultase inadecuada, se expedirán los documentos AD que sean precisos, con signo positivo o negativo, justificando sus importes. - Sin perjuicio de lo indicado en los puntos anteriores, cuando por razones debidamente justificadas y siempre en orden a una más adecuada gestión en la ejecución de los créditos autorizados, se podrá aceptar la expedición de documentos ADOK por cada una de las nóminas que se aprueben.
Obligación y propuesta de pago	- Para el reconocimiento de las obligaciones, los habilitados o cajeros pagadores confeccionarán, con arreglo a las normas vigentes, las nóminas de haberes de personal, que se aprobarán por el órgano competente del Servicio gestor. - Los habilitados o cajeros pagadores deberán presentar los documentos OK o, en su caso, ADOK, según se haya efectuado o no el compromiso previo del gasto, en las oficinas de contabilidad que correspondan a los órganos que aprobaron las nóminas, antes del día 7 de cada mes, junto con los "Resúmenes de nómina". - La transferencia del importe de la nómina a las correspondientes habilitaciones o pagadurías se deberá efectuar con 5 días de antelación al correspondiente vencimiento.
Libramientos de fondos	- Los libramientos para atender el pago de estas obligaciones se expedirán a favor de las correspondientes Habilitaciones o Pagadurías y su importe líquido se transferirá a cuentas corrientes abiertas a las mismas en las Entidades de crédito o en el Banco de España. - Las Habilitaciones o Pagadurías cursarán a las Entidades de crédito donde tengan abierta su cuenta corriente relaciones nominales del personal acogido al régimen de transferencias en las que figurarán los datos sobre identificación de perceptores y sus cuentas, así como los importes a transferir. Las Entidades de crédito deberán efectuar los ingresos en las cuentas corrientes de los perceptores con efectos de la fecha en que se señale al cursarle las relaciones.

JUSTIFICACIÓN DE LOS LIBRAMIENTOS	- Las habilitaciones o pagadurías formarán una cuenta justificativa de los pagos efectuados con cargo a cada libramiento recibido a la que se unirán los siguientes documentos: a) Cuerpo de la nómina, resúmenes y estados justificativos de la misma, acompañados de sus correspondientes justificantes. b) Relación de perceptores, con la certificación de las entidades de crédito de las transferencias ordenadas y verificadas puntualmente y detalle de las que no hayan podido realizarse. c) Certificación de las entidades de crédito detallando los cheques emitidos así como relación de los devueltos para su anulación. d) Certificación de las entidades de crédito acreditativa de haberse efectuado las transferencias derivadas de las retenciones practicadas a los perceptores que no se hubieran deducido previamente del libramiento. e) En su caso, los documentos justificativos de los reintegros, ingresados directamente en el Tesoro Público. - Las habilitaciones o pagadurías remitirán las cuentas justificativas al órgano que reconoció la obligación, dentro del mes siguiente a aquel en que se produjo el pago. Recibidas las cuentas por el citado órgano, este procederá a su examen y, en su caso, posterior aprobación. - Una vez aprobadas las cuentas, procederá a su archivo junto con los justificantes de las mismas, debiendo estar a disposición del Tribunal de Cuentas y de la Intervención Delegada cuya competencia orgánica o territorial corresponda con la de la autoridad que reconoció la obligación, al objeto de posibilitar sus actuaciones de control.

6. Devengo y liquidación de derechos económicos

NORMA GENERAL	Las retribuciones básicas y complementarias que se devenguen con carácter fijo y periodicidad mensual se harán efectivas por **mensualidades completas** y de acuerdo con la situación y derechos del funcionario referidos al primer día hábil del mes a que correspondan, salvo en los casos siguientes, que se liquidarán por **días**: a) En el mes de toma de posesión del primer destino en un Cuerpo o Escala, en el de reingreso al servicio activo y en el de incorporación por conclusión de licencias sin derecho a retribución. b) En el mes de iniciación de licencias, sin derecho a retribución. c) En el mes en que se produzca un cambio de puesto de trabajo que conlleve la adscripción a una Administración Pública distinta de la General del Estado, aunque no implique el cambio de situación administrativa. d) En el mes en que cese en el servicio activo, **incluido el derivado de un cambio de Cuerpo o Escala** de pertenencia, salvo que sea por motivos de fallecimiento, jubilación o retiro de funcionarios sujetos al régimen de Clases Pasivas del Estado, y en general en cualquier régimen de pensiones que se devenguen por mensualidades completas desde el primer día del mes siguiente al del nacimiento del derecho.

PAGAS EXTRAORDINARIAS	- Se devengará el primer día hábil de los meses de junio y diciembre y con referencia a la situación y derechos en dichas fechas. - Se harán efectivas, la de junio junto con el mes de junio y la de diciembre junto con el mes de diciembre y a partir del día 18 de dicho mes. - Cuando el tiempo de servicios prestados no comprenda la totalidad de los seis meses inmediatamente anteriores a los meses de junio y diciembre el importe de la paga se reducirá proporcionalmente. A estos efectos, cada día de servicios prestados se computa: • Para la extra de junio: **extraordinaria completa/182 o 183 si es año bisiesto.** • Para la extra de diciembre: **extraordinaria completa/183.** - Se devengará en el mes en que se produzca un cambio de puesto de trabajo que conlleve la adscripción a una Administración pública distinta de la AGE, aunque no implique cambio de situación administrativa, en cuyo caso la paga extraordinaria experimentará la reducción proporcional. - En el caso de cese en el servicio activo, incluido el derivado de un cambio de Cuerpo o Escala de pertenencia, la última paga extraordinaria se devengará el día del cese y con referencia a la situación y derechos del funcionario en dicha fecha, pero en cuantía proporcional al tiempo de servicios efectivamente prestados, salvo que el cese sea por jubilación, fallecimiento o retiro de los funcionarios sujetos al régimen de clases pasivas, en cuyo caso los días del mes en que se produce dicho cese se computarán como un mes completo. - Los funcionarios en servicio activo que se encuentren disfrutando de licencia sin derecho a retribución en las fechas indicadas devengarán la paga extraordinaria con la reducción proporcional. - A efectos de paga extraordinaria, el tiempo de duración de licencias sin derecho a retribución no tendrá la consideración de servicios efectivamente prestados. - Las cuotas de derechos pasivos y de Mutualidades correspondientes a las pagas, se reducirán en la misma proporción en que se minoren estas. No obstante, las cuotas de los periodos de tiempo en que se disfruten licencias sin derecho a retribución, no experimentarán reducción en su cuantía.
DESCUENTOS EN NÓMINAS	- Al personal al servicio de la Administración se le practicarán los descuentos que procedan en concepto de IRPF, Seguridad Social o sistema de previsión social en el que se encuadre, así como aquellos otros que proceda realizar por anticipos, regularizaciones, sentencias judiciales etc. - Al personal incluido en el campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social, se le descontará la cuota que corresponda para contingencias generales, formación profesional y, excepto los funcionarios de carrera, para desempleo. - Por lo que respecta a las cuotas de derechos pasivos y MUFACE, se le descontará la cantidad que corresponda según el haber regulador incluyendo dicho descuento también en las pagas extraordinarias (para MUFACE 1,69% y para Clases Pasivas el 3,86% del haber regulador anual). - Los descuentos en nómina que se quedan en el Tesoro se denominan descuentos en formalización o formalizables.